

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1815/2552

นางมาลินี สรรค์นิกร
นางวิภา มงคลคุณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 229

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลย คำคำร้องเป็นพัน
การที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นโดยขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้
พิจารณาคดีใหม่ซึ่งจะทำให้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นอันเพิกถอนไป ผลเท่ากับ
เป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นอยู่ในตัวนั่นเอง ดังนั้น จำเลยต้องนำเงินค่า
ธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมกับ
อุทธรณ์โดยศาลชั้นต้นไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้จำเลยปฏิบัติเสียก่อน เมื่อจำเลยมิได้วาง
เงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์เช่นนี้ ในชั้นตรวจอุทธรณ์ศาลชั้นต้นชอบที่จะ
สั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยได้ทันที แต่เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลย การที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยโดยไม่ได้กำหนดเวลาให้จำเลยปฏิบัติให้
ถูกต้องเสียก่อนจึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย
จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้
จำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ

ปี นับแต่วันที่ 6 มีนาคม 2545 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ดอกเบี้ยนับถึงวัน
ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 9 สิงหาคม 2545) ต้องไม่เกิน 5,822 บาท กับให้จำเลยใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ 600 บาท

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่าจำเลยมิได้ตั้งใจที่จะขาดนัดยื่นคำ
ให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยไม่เคยทราบเรื่องที่โจทก์ฟ้องมาก่อน เพราะจำเลย
ทำธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยอยู่ที่บ้านตามฟ้อง เชื้อคพิพาตามฟ้อง
ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน เพราะจำเลยออกเชื้อคพิพาให้แก่นายพรศักดิ์ เป็นประกันการแบ่ง
ส่วนกำไรขายที่ดินแต่นายพรศักดิ์ยังหาคนซื้อที่ดินไม่ได้ กลับนำเชื้อคพิพาไปขายให้
แก่โจทก์ ด้วยคบคิดกันฉ้อฉล ขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์
ทั้งหมดให้แก่จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์คำขอให้
พิจารณาคดีใหม่ของจำเลย โดยมิได้มีคำสั่งให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้อง
ใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์ซึ่งจำเลยไม่ทราบ
ว่าจะต้องนำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้ในการแทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวาง
ศาลพร้อมอุทธรณ์นั้นด้วยเพราะจำเลยเพียงอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นในชั้นขอ
พิจารณาคดีใหม่และมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
ยกคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลย ค่าคำร้องเป็นพับ การที่จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ของศาลชั้นต้นโดยขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ซึ่งจะทำให้คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่บังคับให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นอันเพิกถอนไปได้ ผลเท่ากับเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นอยู่ในตัวนั่นเอง ดังนั้น จำเลยต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์โดยศาลชั้นต้นไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งให้จำเลยปฏิบัติเสียก่อน เมื่อจำเลยมิได้วางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์เช่นนี้ ในชั้นตรวจอุทธรณ์ศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยได้ทันที แต่เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลย การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยโดยไม่ได้กำหนดเวลาให้จำเลยปฏิบัติให้ถูกต้องเสียก่อนจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-ชัยวุฒิ โลหะรัตนานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>